

1500440-25.2022.8.26.0559

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Luis Guilherme Pião

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... envolvido na prática do crime de tráfico de drogas, assim como outros agentes. A investigação levantou que eles estavam praticando o tráfico de drogas em algumas regiões da cidade.

Houve medida cautelar para interceptação telefônica (autos 1506779-

80.2021.8.26.0576) e levantamento de que ele frequentava locais muito conhecidos pelo tráfico intenso no bairro CAIC. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

2ª Vara Criminal

R. Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto - SP - cep 15010-070

1500440-25.2022.8.26.0559 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500440-25.2022.8.26.0559

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

YCARO KLEY AMERICO DE FREITAS

Juiz de Direito: Dr. Luis Guilherme Pião

Vistos.

YCARO KLEY AMERICO DE FREITAS, qualificado nos autos, foi processado como incurso no delito previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 e no art. 33, 'caput' e §1º, inciso I, da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do CP, porque no dia 10 de março de 2022, na Rua Patrícia Rodrigues Fontes, 905, bloco 19, apto 202, condomínio Rio D'italia, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto, o acusado guardava, para fins de tráfico, um total de 7,945kg (sete quilos, novecentos e quarenta e cinco gramas) de cocaína em pó, sem autorização e em desacordo com determinação legal, bem como cerca de 1,950Kg de cafeína e 800 ml de acetona, insumos e produto químico destinados à preparação da droga.

Consta ainda que no mesmo horário e local acima descritos, Ycaro, guardava em sua residência um revólver calibre 38, marca Taurus, com numeração raspada ou suprimida, e mais cinco cartuchos intactos.

Segundo a denúncia, policiais civis da DISE/SEIC iniciaram investigação do acusado após informações de que ele estava envolvido na prática do crime de tráfico de drogas, assim como outros agentes. A investigação levantou que eles estavam praticando o tráfico de drogas em algumas regiões da cidade.

Houve medida cautelar para interceptação telefônica (autos 1506779-

80.2021.8.26.0576) e levantamento de que ele frequentava locais muito conhecidos pelo tráfico intenso no bairro CAIC. Em seguida, foi representado por cautelar de busca e apreensão (autos 1500827-86.2022.8.26.0576), sendo que Policiais

compareceram até a residência do acusado.

Realizadas buscas pelo local os policiais encontraram oito invólucros contendo cocaína, perfazendo um total de 7,945kg (sete quilos, novecentos e quarenta e cinco gramas) de cocaína em pó, um invólucro contendo 1,945kg de cafeína, insumo utilizado no preparo da cocaína para venda e mais um invólucro contendo pó branco cuja natureza não foi identificada, além de duas balanças de precisão com resquícios de droga e cerca de oitocentos mililitros de acetona, outro produto químico também utilizado no preparo da droga. Além disso, os policiais encontraram uma arma de fogo tipo revólver, calibre 38, com numeração raspada, e mais cinco cartuchos intactos fora do tambor.

O acusado foi preso em flagrante delito (págs. 1/6), sendo a prisão convertida em preventiva a págs. 53/54.

Notificado (pág. 148), o acusado apresentou defesa preliminar (págs. 154/161). A denúncia foi recebida (pág. 245) e o acusado regularmente citado (págs. 274), apresentando resposta à acusação (págs. 238/244).

Folhas de Antecedentes a págs. 30/38 e certidão de eventos a págs. 39/40.

Durante a instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas comuns, sendo o acusado, ao final, interrogado (págs. 287/293).

Em Alegações Finais, o Dr. Promotor de Justiça requereu a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia, com fixação de regime inicial fechado (págs. 287/293).

A Defesa do réu, por sua vez, requereu seja declarada nula a decisão que autorizou a busca e apreensão e a prova dela subsequente, com absolvição do acusado por ausência de provas. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu seja aplicado o princípio da consunção do art. 33, §1º da Lei de Drogas. No tocante ao crime de porte de arma, alegou que não houve lesão ao bem jurídico, pois a arma estava desmuniçada. Por fim, em caso de condenação, requereu seja a pena aplicada no mínimo legal e seja reconhecida atenuante da confissão (págs. 287/293).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Por primeiro, observo que não há que se falar em ilegalidade na busca domiciliar realizada, considerando que ela foi legalmente autorizada à pág. 18 dos autos 1500827-86.2022.8.26.0576, haja vista as informações relatadas pela Autoridade Policial de que o acusado estava envolvido com o tráfico de drogas e utilizava sua residência para armazenar o entorpecente, o que, de restou, ficou comprovado com a apreensão de grande quantidade de cocaína e insumos destinados à preparação da droga.

No mais, a ação penal procede.

A materialidade do delito restou consubstanciada no auto de exibição e apreensão acostado a págs. 17/18, bem como no laudo de constatação prévia de entorpecente juntado a págs. 22/24 e laudo complementar (págs. 96/97), laudo do exame químico-toxicológico juntado a págs. 96/97, 114/116 e págs. 121/123, 124/126 e no laudo arma de fogo de págs. 92/94, os quais não foram objeto de controvérsia no decorrer do contraditório constitucional.

Quanto à autoria, dúvidas não há.

O acusado confessou a traficância, em ambas as fases do processo, dizendo que foi surpreendido por policiais civis, no interior de seu apartamento, local em que guardava a droga descrita na denúncia, juntamente com petrechos e insumos voltados ao preparo do entorpecente, além de um revólver e cinco munições intactas (fora do tambor). O réu informou, ainda, que iria “virar” aquela cocaína, para o entorpecente “render” e, então, coloca-lo a venda.

Os policiais civis foram unânimes em confirmar os fatos narrados na denúncia, dizendo que o acusado estava sendo investigado há aproximadamente 4 meses, pois havia informações de que ele estava envolvido com tráfico de drogas, assim como outros agentes. Afirmaram que a interceptação telefônica foi pouco exitosa, pois o acusado utilizava aplicativos de mensagens instantâneas, prática atualmente comum entre criminosos.

Após diversas diligências, acompanhamentos de rua e campanas, notaram que o acusado não tinha trabalho lícito e vivia do tráfico, sendo comum ele sair de sua residência, local possivelmente utilizado para a guarda do entorpecente, e se

dirigir imediatamente a diversos pontos de tráfico. Assim, foi representada pela busca domiciliar e, durante o seu cumprimento, localizaram na residência do acusado 12 kg (doze quilos) de cocaína, duas balanças de precisão e quase um litro de líquido similar a acetona.

Além do entorpecente, foram recolhidos um revólver com numeração de série suprimida (taurus), cinco munições intactas, calibre 38 e um celular. O acusado confessou-lhes a traficância, dizendo que a droga ainda seria "batizada", sem fornecer maiores detalhes.

Observo que inexiste qualquer suspeição nos depoimentos judiciais prestados por agentes do serviço público. O simples fato de exercerem a função policial não lhes retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem afasta automaticamente a credibilidade de suas narrativas, de sorte que não estão impedidos de depor, nem se pode lançar suspeição sobre suas declarações se para tanto não existirem razões plausíveis.

Nesse sentido, a jurisprudência:

"É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte". (STJ - AgRg no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe 01/06/2011). Ao que se vê, a prática do tráfico pelo acusado é incontroversa, já que ele confessou cabalmente o crime o que, aliado ao depoimento dos policiais, a quantidade de droga, apetrechos e insumos apreendidos, forma um quadro probatório seguro.

De igual modo o crime de posse ilegal de arma de fogo, eis que, consoante ao que foi apurado, os policiais civis confirmaram a localização do revólver calibre 38, marca Taurus, com numeração raspada ou suprimida, e mais cinco cartuchos intactos, no apartamento do acusado, o qual confessou o delito.

Observo que este delito é considerado crime de mera conduta, e se configura com o simples porte da arma de fogo ou munição, sendo indiferente estivesse a arma municiada ou não.

Por fim, anoto que os crimes de tráfico de drogas e de guarda de insumos utilizados no preparo de entorpecentes são autônomos. Não bastasse, houve a apreensão de 1,950 kg de cafeína e de 800 ml de acetona, sendo que o acusado confessou, na fase policial, que iria "virar" a cocaína, ou seja, acrescentar aquelas substâncias apreendidas para que a droga rendesse mais e, assim, colocá-la a venda. Dessa forma, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção.

Desta forma, plenamente caracterizado os crimes em questão, não merecendo acolhida as respeitáveis considerações defensivas.

Passo ao cálculo da pena.

Em relação ao art. 16 da Lei 10.826/03, fixo a pena-base, na forma do art. 59 do Código Penal, em 3 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, compenso a reincidência (págs. 39/40) com a confissão cabal do acusado.

Nada há que ser considerado na terceira fase.

Em relação ao art. 33, "caput", bem como artigo 33 §1º da Lei 11.343/06, fixo a pena-base, na forma do art. 59 do Código Penal, em 6 (seis) anos, 3 (três) meses de reclusão, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, no mínimo legal, tendo em vista a quantidade e a natureza nociva da droga, tratando-se de 7,945kg (sete quilos, novecentos e quarenta e cinco gramas) de cocaína em pó, atendendo ao disposto no artigo 42, da Lei de Drogas.

Na segunda fase da dosimetria, compenso a reincidência (págs. 39/40) com a confissão cabal.

Nada há que ser considerado na terceira fase.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena ou a sua suspensão condicional, por ser insuficiente para a reprovação da conduta, observando-se, no caso dos autos, que a reincidência específica e a enorme quantidade de drogas fazem afastar a incidência do § 4º do art. 33, da Lei

11.343/2006.

De qualquer forma, o delito de tráfico, erigido à condição de equiparado a hediondo, é, ressalvada a posição contrária, ontologicamente incompatível com tais benesses legais.

Por se tratar de crime equiparado a hediondo, a pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado (artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação determinada pela Lei nº 11.464/2007).

O crime de tráfico de drogas é de extrema gravidade por atentar contra a saúde pública e disseminar o vício, contribuindo efetivamente para a degradação da pessoa, da família e da sociedade. Por esse motivo, o legislador constitucional, determinou que tivesse tratamento rigoroso (art. 5º, XLIII, da Constituição Federal).

Ante o exposto, diante do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia, e em consequência CONDENO o acusado YCARO KLEY AMERICO DE FREITAS, qualificado nos autos e portador do RG 45.399.252, à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime fechado, e 10 (dez) dias-multa, como incurso nas sanções previstas no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, e à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime fechado, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, como incurso nas sanções previstas no art. 33, caput e §1º, inciso I, da Lei nº

11.343/06.

Observo que as penas serão somadas para fim de execução nos termos do art. 69 do Código Penal.

Condeno o réu ainda a pagar as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003).

Por fim, determino a destruição da acetona e das balanças apreendidas (págs. 17/18) e determino a restituição do aparelho celular apreendido ao legítimo proprietário. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

P.R.I.C.

São José do Rio Preto, 30 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA